

1500058-26.2022.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... dos meios policiais pela prática de tráfico. Nessa ocasião ele foi investigado pelo policial BRUNO e foi representada a busca e apreensão. No local houve um pouco e demora para abrir a porta. Encontrei essa pequena porção de droga em cima da mesa da cozinha. Ele admitiu a posse dizendo ser para uso. O BRUNO encontrou um aparelho celular quebrado dentro de uma sacola no quarto. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulina de Moraes, 444, Sala 06 - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1812 - E-mail: itapevajec@tjsp.jus.br

1500058-26.2022.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500058-26.2022.8.26.0270

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEANDRO ARAUJO DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de LEANDRO ARAUJO DE SOUZA, qualificado nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 47/49.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O réu foi denunciado porque, segundo consta, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 06h, na Rua Tomás Aquino Pereira, 25, 1A - CDHU, nesta cidade e comarca de Itapeva/SP, tinha em depósito, para consumo pessoal uma porção contendo 1,31g de "maconha" e dois cigarros contendo 0,42g de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, finda a instrução criminal, restaram devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade foi comprovada pelo laudo de exame definitivo em substância entorpecente (fls.14/17). A autoria também é certa.

Foram ouvidas duas testemunhas em Juízo.

DANILO CAMPOLIM DE ALMEIDA, policial civil, narrou que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico. Nessa ocasião ele foi investigado pelo policial BRUNO e foi representada a busca e apreensão. No local houve um pouco de demora para abrir a porta. Encontrei essa pequena porção de droga em cima da mesa da cozinha. Ele admitiu a posse dizendo ser para uso. O BRUNO encontrou um aparelho celular quebrado dentro de uma sacola no quarto. O telefone estava quente demonstrando que estava sendo usado quando chegamos.

BRUNO HENRIQUE PEDROSO, também policial civil, relatou os fatos como o seu colega de corporação

Por fim, interrogado em Juízo, o acusado LEANDRO ARAUJO DE SOUZA confessou os fatos que lhe são imputados. Os cigarros e a porção foram encontrados em minha casa e eram para o meu consumo pessoal.

A condenação, portanto, como incurso na pena do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, é medida de rigor.

Fixada a responsabilidade criminal, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente porquanto foi condenado definitivamente por crime anterior. Contudo, considerando a pouca gravidade do crime em comento, reputo que se mostra suficiente a imposição da pena de advertência, tal como preceituada, consoante o artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para CONDENAR o réu LEANDRO ARAUJO DE SOUZA, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados.

Custas ex lege.

Publique-se e intimem-se.

Itapeva, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA